Enjeux communicationnels des données

CM7 – Sociopolitique de l'IA : régulation et géopolitique

TE54IC – L3 info-com, Université Paul Valéry Montpellier 3
S. Labelle, L. Delias

🍽 Au menu aujourd'hui 🍽

I. Exemple introductif

II. Les Etats
- Géopolitique de l'IA
- Les Etats-Unis
- La Chine
- L'Europe
- La gouvernance mondiale de l'IA

III. Les entreprises
- Le contrôle par l'éthique organisationnelle
- Le contrôle par les textes et le paramétrage des outils

IV. La société civile
- Initiatives top-down
- Initiatives bottom-up

L'affaire du « faux Brad P

- Arnaque sentimentale via Instagram entre février 2023 et juin 2024
- Un dispositif complexe : emprise et manipulation médiées par des deepfakes (images et vidéos générées via des outils d'IAG)
- Une médiatisation internationale
- Un préjudice moral et financier très important pour la victime

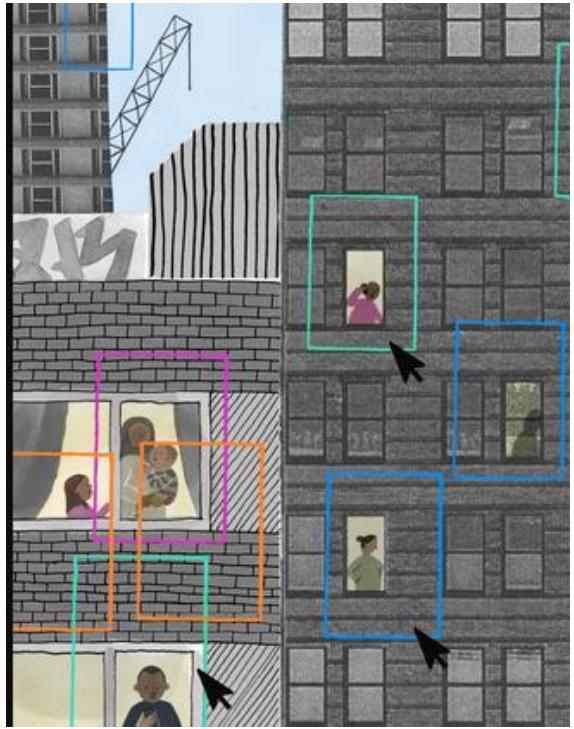


Ambiguïtés et difficultés du contrôle de l'IA

- **La dimension transnationale** des technologies vs la dimension locale des systèmes législatifs
  - Victime française (et étasunienne !), plateforme étasunienne, escrocs probablement nigérians
  - Cas de la régulation des *deepfakes* au Danemark
- **La loi est une interprétation** de valeurs et de principes moraux toujours situés
  - Droits des femmes, liberté d'expression
- Certains problèmes posés par l'IA sont **déjà partiellement couverts par le droit** mais ce n'est pas toujours suffisant
  - Protection des données personnelles
  - Droit d'auteur
- **Le dilemme du contrôle social des technologies de Collindrigde (1980)**

  « Dans la phase d'émergence des technologies, nous manquons de connaissances, d'information, pour prédire leurs impacts sur la société. Nous sommes contraints de les laisser se déployer pour en mesurer les conséquences, mais il est alors trop tard car elles sont enracinées dans la société et par un effet de dépendance leur contrôle devient difficile » (Benbouzid et Cardon, 2022)

= Des formes de « contrôle » de l'IA multiples, à différentes échelles



Les Etats

« Les Etats-Unis innovent, la Chine copie, et l'Europe règlemente »

- Que pensez-vous de cette expression ?
- Comment cela s'exprime à l'heure de l'IA ?

Géopolitique de l'IA

l'IA : un enjeu commercial et politique

Souveraineté numérique : « principe selon lequel les États, ou des entités supranationales telles que l'Europe, doivent "réaffirmer" leur autorité sur Internet et protéger leurs citoyens, institutions et entreprises des multiples défis à leur autodétermination dans la sphère numérique. Selon ce principe, la souveraineté ne dépend pas seulement d'alliances supranationales, d'instruments juridiques internationaux ou de la puissance militaire ou commerciale des nations : elle dépend de la mise en place d'écosystèmes d'innovation détenus, contrôlés et exploités localement, capables d'accroître l'indépendance et l'autonomie techniques et économiques des États. » (Francesca Musiani, 2021)

Maîtrise du développement et du déploiement des système d'IA = éviter la dépendance à d'autres Etats qui pourraient fragiliser les structures nationales



Les Etats-Unis

Les Etats-Unis mènent (pour l'instant) la course à l'IA

- **La première puissance** en termes d'investissements, de startups et de recherche autour de l'IA, résultat d'une volonté politique

- **Une régulation très permissive** envers le secteur de la tech, en lien avec la tradition libertarienne d'internet
  - Administration Biden : charte AI Bill of Rights (2022) ; AI Executive Order (octobre 2023)
  - Administration Trump : AI Action Plan (juillet 2025) : « L'IA est bien trop importante pour être étouffée dans la bureaucratie à ce stade précoce »

- **La « AI arms race » contre la Chine** = une compétition commerciale et technologique accrue qui justifie les orientations de la régulation

- **Des objectifs contradictoires entre dérégulation et protectionnisme :**
  - *Diffusion rule* sur l'exportation des processeurs
  - Politique migratoire restrictive



La Chine

La seconde puissance mondiale, qui gagne du terrain

- **Une stratégie nationale en lien avec son régime politique :**
  - Un très fort contrôle des entreprises de la tech par le pouvoir central
  - Des investissements importants et une plus grande diversification technologique
  - Le plan mille talents (千人计划 ; Qiān rén jìhuà)
- **Une politique basée sur l'Open Science**
  - Sortie mondiale de DeepSeek début 2025
  - Contrainte de faire mieux avec moins
- **Des atouts et des faiblesses**
  - + Un immense marché intérieur (1 milliard d'internautes)
  - - Une forte dépendance pour l'approvisionnement en processeurs



L'Europe

Entre régulation et innovation

- **L'IA act : une première mondiale**
  - Entré en vigueur en août 2024, mais application progressive jusqu'en 2030 pour des questions pratiques et d'harmonisation dans les différents pays
- **Une double approche**
  - Par les risques : les systèmes d'IA sont classés selon 4 niveaux de risques
  - Par les droits humains
- **Une tension entre innovation et régulation**
  - Un règlement qui assure ne pas vouloir entraver le développement économique
  - Des investissements massifs pour rester dans la course à l'IA : annonce de 110 milliards d'investissements dans l'IA en France en février 2025 (dont partenariats avec les Emirats Arabes Unis et les USA)
  - Pressions pour rendre l'IA act plus flexible face au pouvoir des USA et de la Chine



Niveau de risque	Définition	Exemple	Obligations
Risque inacceptable	Systèmes qui portent atteinte aux droits fondamentaux	Systèmes de notation sociale par les gouvernements	Interdit
Risque élevé	Systèmes qui peuvent avoir une incidence négative sur la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes	Systèmes utilisés dans des domaines critiques : dans la santé, pour le recrutement, ou la surveillance (identification biométrique)	Mettre en place un système d'évaluation et d'atténuation des risques ; utiliser des données de haute qualité ; garder une trace de l'activité ; transparence pour le législateur et les utilisateurs
IA à usage général (ajouté en 2023)	« Modèles d'IA présentant une généralité significative et capables d'exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes, pouvant être intégrés dans divers systèmes ou application en aval »	Systèmes d'IA générative comme ChatGPT ou DeepSeek	Transparence sur le fonctionnement du modèle et sur les données d'entrainement ; respecter le droit d'auteur
Risques limités ou minimaux	Systèmes qui permettent d'automatiser des processus et avec lesquels les usagers n'interagissent pas directement	Par exemple, les filtres anti-spam ou les jeux-vidéo	Pas d'obligation particulière à part respecter la législation déjà en vigueur

Catégorisation des systèmes d'IA selon l'IA act (2024)

La gouvernance mondiale de l'IA

Tentatives de mettre en place des cadres internationaux et transversaux pour contrôler l'IA

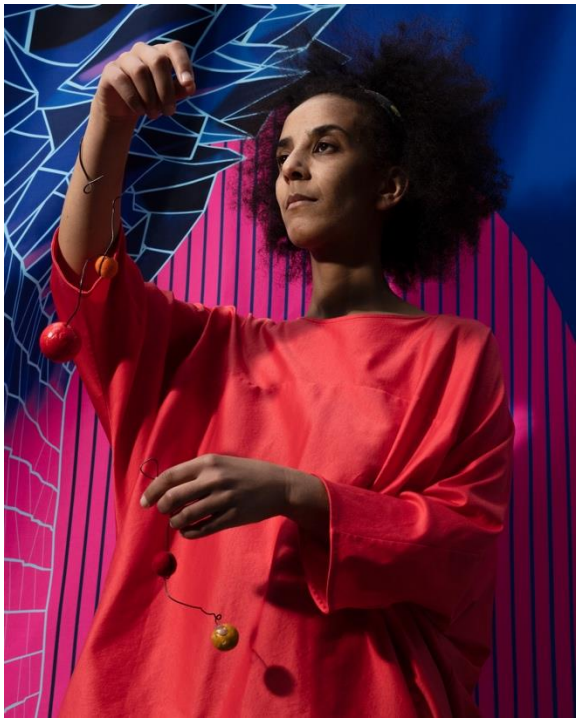
- 2017, G7 sur l'IA (Canada)
- 2018, Annonce du Partenariat mondial sur l'IA (Canada)
- 2019, Adoption des Principes de l'OCDE sur l'AI (France)
- 2021, Recommandations de l'UNESCO sur l'éthique de l'IA (France)
- 2022, Lancement des négociations d'une convention IA au Conseil de l'Europe (France)
- 2023, Sommet mondial sur la sécurité de l'IA (Royaume-Uni)
- 2023, Déclaration de Hiroshima sur l'IA (G7) (Japon)
- 2025, Sommet pour l'action sur l'IA (France)
- 2025, Sommet de l'ONU sur l'avenir de l'IA (USA)



Les entreprises

Le contrôle par l'éthique organisationnelle

- **Chartes et déclarations non contraignantes**
  - Jessica Fjeld et al, 2020 : analyse de chartes éthiques émises par diverses institutions dont des entreprises de la tech
    - Privacy
    - Accountability
    - Safety and Security
    - Transparency and Explainability
    - Fairness and non-discrimination
    - Professional responsability
    - Promotion of human values
  - Lettre ouverte « Pause Giant AI Experiments », mars 2023
- **Censure et démantèlement des équipes éthiques dans les grandes entreprises**
  - L'exemple de la AI Ethic Team de Google, co-dirigée par Timnit Gebru et Margarett Mitchell
  - Article scientifique « On the Dangers of Scholastic Parrots: Can Langage Models be Too Big ? », 2021



Timnit Gebru, Times Magazine

PRINCIPLED ARTIFICIAL INTELLIGENCE

A Map of Ethical and Rights-Based Approaches to Principles for AI

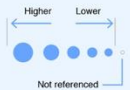
Authors: Jessica Fjeld, Nele Achten, Hannah Hilligoss, Adam Nagy, Madhulika Srikumar

Designers: Arushi Singh (arushisingh.net) and Melissa Axelrod (melissaaxelrod.com)

HOW TO READ:

Date, Location
Document Title
Actor

COVERAGE OF THEMES:



References International Human Rights

Explicitly Adopts Human Rights Framework

The size of each dot represents the percentage of principles in that theme contained in the document. Since the number of principles per theme varies, it's informative to compare dot sizes within a theme but not between themes.

The principles within each theme are:

Privacy:
Privacy
Control over Use of Data
Consent
Privacy by Design
Recommendation for Data Protection Laws
Ability to Restrict Processing
Right to Rectification
Right to Erasure

Accountability:
Accountability
Recommendation for New Regulations
Impact Assessment
Evaluation and Auditing Requirement
Verifiability and Replicability
Liability and Legal Responsibility
Ability to Appeal
Environmental Responsibility
Creation of a Monitoring Body
Remedy for Automated Decision

Safety and Security:
Security
Safety and Reliability
Predictability
Security by Design

Transparency and Explainability:
Explainability
Transparency
Open Source Data and Algorithms
Notification when Interacting with an AI
Notification when AI Makes a Decision about an Individual
Regular Reporting Requirement
Right to Information
Open Procurement (for Government)

Fairness and Non-discrimination:
Non-discrimination and the Prevention of Bias
Fairness
Inclusiveness in Design
Inclusiveness in Impact
Representative and High Quality Data
Equality

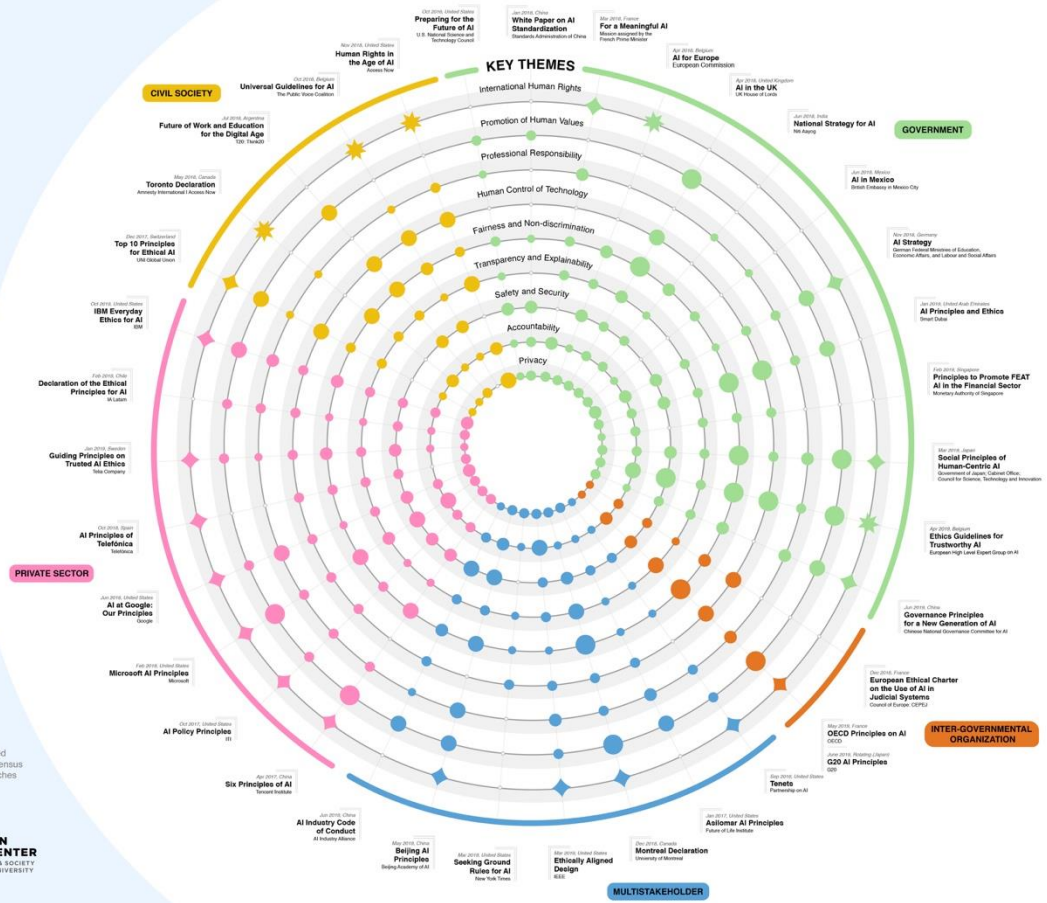
Human Control of Technology:
Human Control of Technology
Human Review of Automated Decision
Ability to Opt out of Automated Decision

Professional Responsibility:
Multistakeholder Collaboration
Responsible Design
Consideration of Long Term Effects
Accuracy
Scientific Integrity

Promotion of Human Values:
Leveraged to Benefit Society
Human Values and Human Flourishing
Access to Technology

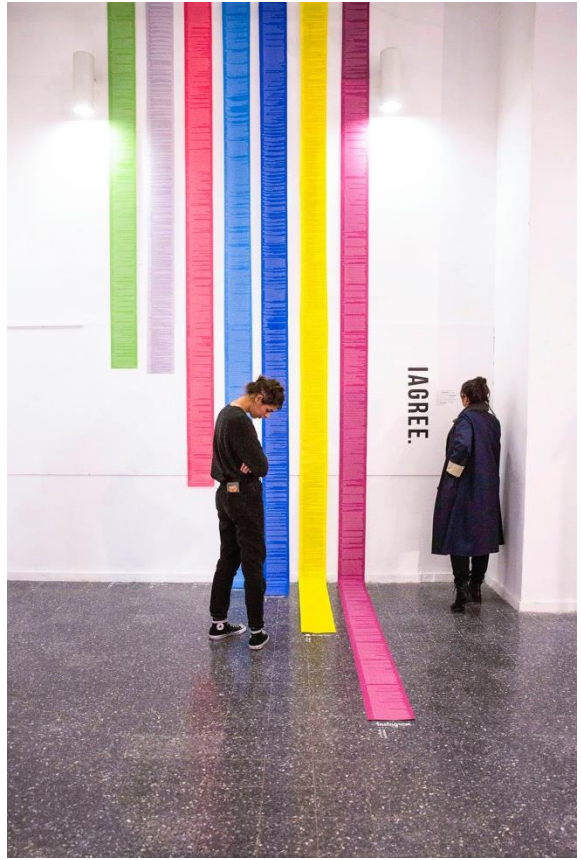
Further information on findings and methodology is available in Principled Artificial Intelligence: Mapping Consensus in Ethical and Rights-Based Approaches *(Berkman Klein, 2020) available at cyber.harvard.edu.*

BERKMAN KLEIN CENTER
FOR INTERNET & SOCIETY
AT HARVARD UNIVERSITY



Le contrôle par les textes et le paramétrage

- **Par les textes : les Conditions générales d'utilisation des services numériques**
  - Droits des usagers : collecte des données, en accord avec la législation (ex. RGPD)
  - Obligations des usagers : contenu offensif
- **Par le paramétrage des outils**
  - Lutte contre le piratage : Content ID de YouTube
  - Détection des contenus inappropriés : blocage ou *shadowban*



Dima Yarovinsky, I agree, 2018

La société civile

Approches ascendantes ou descendantes de la participation citoyenne

- Concept issu des sciences politiques et des travaux sur l'implémentation des politiques publiques (Blatrix et Hermel, 2022)
- Approche descendante (top-down, verticale) : les décideurs prennent l'initiative et sollicitent la participation des citoyens
- Approche ascendante (bottom-up, horizontale) : les citoyens s'auto-organisent pour proposer des idées ou innovations

Initiatives descendantes (*top-down*)

Convention citoyenne sur l'intelligence artificielle

- Organisation par la métropole de Montpellier, entre novembre 2023 et avril 2024, autour de la question « Quelle intelligence artificielle au service des habitants et du territoire ? »

- 40 citoyen·nes tirés au sort et accompagnés d'experts (C. Villani, S. Tisseron…)

- Publication d'un avis à destination des élus locaux
  - Création d'un comité d'éthique indépendant pour contrôler l'utilisation de l'IA
  - Conserver la maîtrise publique des données et des algos
  - Former l'ensemble de la population à l'utilisation de l'IA
  - Accompagner la transformation des métiers des agents publics…



Initiatives ascendantes (*bottom up*)

Les luttes locales et internationales contre l'implantation des data centers

- À Marseille, lutte contre les projets de construction de data centers de Digital Realty dans le port
    - Le nuage était sous nos pieds : coalition d'associations et collectifs de riverains ; technocritiques et écologistes : La Quadrature du Net, Gammares, Technopolice
    - Mise en réseau avec d'autres mobilisations en Europe (Espagne, Irlande) et dans le monde (Chili, USA)
- Retombées des mobilisations
    - Une mise à l'agenda dans l'espace public et constitution en problème public : publicisation et politisation de l'IA
    - Victoires en Amérique Latine : groupe chilien MOSACAT qui parvient à faire annuler la construction d'un data center géant de Google à Cerrillos près de Santiago du Chili : développement d'une expertise sur le sujet puis lobbying auprès du gouvernement local



Conclusion

- Un contrôle de l'IA est nécessaire :
  - Libre et indépendant
  - Respect des droits fondamentaux
- En tant que citoyen·e :
  - Importance de connaitre la législation et nos droits
  - Résister à la tentation du « privacy paradox »